

1500263-76.2019.8.26.0103

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Comarca: Caconde

Foro: Foro de Caconde

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... para a vítima e esta reconheceu como sendo o autor do roubo.

Ouvido, informou que estava em patrulhamento pela rua e chegou no local do crime poucos minutos após o roubo. Através das câmeras de vigilância conseguiram identificar o veículo que sido utilizado para o roubo, verificou que era de outra cidade e estava no nome do acusado. Apresentou fotos para a vítima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caconde

Foro de Caconde

Vara Única

Praca Coronel Gustavo Ribeiro, 50, Caconde-SP - cep 13770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500263-76.2019.8.26.0103 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500263-76.2019.8.26.0103

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2105632/2019 - DEL.POL.CACONDE, 2629444 - DEL.POL.CACONDE, 272/19/219 - DEL.POL.CACONDE, 2105632 - DEL.POL.CACONDE, 272/19/219 - DEL.POL.CACONDE, 2105632 - DEL.POL.CACONDE, 272/19/219 - DEL.POL.CACONDE, 2105632 - DEL.POL.CACONDE, 272/19/219 - DEL.POL.CACONDE, 2105632 - DEL.POL.CACONDE, 272/19/219 - DEL.POL.CACONDE, 2105632 - DEL.POL.CACONDE, 272/19/219 - DEL.POL.CACONDE, 2105632 - DEL.POL.CACONDE, 272/19/219 - DEL.POL.CACONDE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Vistos.

ADILSON RODRIGO CORDEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal impróprio (artigo 70, caput, parte final, do Código Penal), narrando a denúncia de fls.189/195, os seguintes acontecimentos que

transcrevo abaixo:

“Consta no Inquérito Policial anexo que, em 19 de março de 2019, por volta de 16h30min, na Rua Dr. Carmo Mazilli, nº 129, em Caconde, o denunciado, em concurso de pessoas com indivíduo ainda não identificado, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, bens pertencentes a LÚCIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTANA, bem como bens pertencentes ao mercado contíguo ao bar onde Lúcia estava. No dia dos fatos, o denunciado e seu comparsa foram até o bar onde a ofendida Lúcia trabalhava. No local, o coautor exibiu a arma de fogo que trazia consigo e se dirigiu ao mercado contíguo, onde estava DANIELE LARISSA DE SOUZA SANTANA, filha de Lúcia. O imputado se dirigiu a Lúcia e, empurrou-a para o interior do bar, arrancou uma corrente de ouro de seu pescoço. Em seguida, o denunciado foi até o mercado onde Daniele era mantida sob a mira da arma de fogo por seu comparsa e se apossou de aproximadamente R\$ 300,00 que estavam no caixa do estabelecimento. Na sequência, eles deixaram o local na posse dos pertences da ofendida Lúcia e do mercado.”

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 às fls. 196/199.

Certidões e folhas de antecedentes criminais às fls. 213/230.

Devidamente citado à fl. 241, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 259/264 requerendo a nulidade do reconhecimento fotográfico por estar contaminado. Pleiteou, ainda, a revogação da prisão preventiva pela ausência de provas.

Manifestação do Ministério Público de fls. 268/269.

A decisão de fls. 270/272 ratificou o recebimento da denúncia, bem como designou audiência de instrução e julgamento.

Na fase de instrução foi ouvida a vítima, as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela absolvição diante da ausência de provas (fls. 315/319). A Defesa também pleiteou a absolvição, ante a insuficiência de materialidade e autoria (fls. 331/339).

É o relatório.

Fundamento (art. 93, inciso IX da CF) e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo questões preliminares a serem apreciadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de roubo qualificado.

1. MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do delito resultou pautada no boletim de ocorrência de fls. 03/04, relatório de investigação de fls. 182/183, auto de reconhecimento fotográfico de fl. 65, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2. AUTORIA

Inicia-se com as palavras das vítimas.

Na Delegacia de Polícia (fl. 24), a Sra. Lúcia Das Graças de Souza Santana declarou que estava na porta do bar de propriedade de seu esposo, quando chegaram dois indivíduos em um veículo Fiat/Siena, cor preta, ambos usando óculos escuros, um de terno de cor preta e outro de moletom cinza. O indivíduo que usava moletom sacou um revólver e anunciou o assalto. No boletim de ocorrência constou erroneamente que o indivíduo de terno quem estava armado, mas acredita que pelo nervosismo acabou passando informação errada. Relatou que o indivíduo de terno empurrou a declarante para o interior do bar, enquanto o que vestia moletom foi em direção ao Supermercado, que é contíguo ao bar e também pertence ao seu esposo. O indivíduo que estava de moletom rendeu a filha da declarante, de nome Daniele, que portava uma arma de fogo, que parecia ser um revólver, calibre 32. A declarante ficou do lado de fora do balcão e o indivíduo que a rendia arrancou uma corrente de ouro, com uma medalha também de ouro. Informa que do bar nada foi subtraído, porém do caixa do supermercado, onde estava sua filha Daniele, foi levada uma quantia em dinheiro, não sabe o valor exato. Disse que em seguida os dois rapazes eram de cor da pele parda, altura 1,60m aproximadamente, sem capuz, magros. Depois dos fatos os investigadores apresentaram para a declarante fotografia de um suspeito,

oportunidade em que reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo que usava terno.

Em juízo, não reconheceu o réu. Contou que estava na porta do seu estabelecimento quando um carro parou na contramão, desceram duas pessoas e anunciaram o assalto. Um deles estava armado e o outro foi do em direção a sua filha, que estava no caixa do supermercado. Aduz que o indivíduo que ficou do seu lado, puxou a corrente e machucou sua boca. O outro pediu o dinheiro do caixa e mostrou a arma para ela. Informa que era um carro grande, de cor escura. Reconheceu o réu quando os policiais mostraram a fotografia. Não se recorda de ter visto as fotos na Delegacia.

Na Delegacia de Polícia (fl.25), a Sra. Daniele Larissa de Souza Santana declarou que estava no caixa do supermercado quando dois indivíduos, usando óculos escuros, chegaram num veículo Fiat/Siena e abordaram sua genitora, bem como anunciaram o assalto. O indivíduo que usava terno ficou com sua genitora perto do bar, enquanto o outro que usava moletom foi até o caixa, onde a declarante estava, e apontou um revólver na sua direção, pedindo-lhe que entregasse o seu celular. A declarante não entregou o celular. Sabe que o indivíduo de terno tirou a corrente do pescoço da sua genitora e em seguida veio até o caixa, pegou trezentos reais em dinheiro. Depois ambos entraram no veículo e fugiram pela Rua Dr. Carmo Mazzilli, sentido bairro/centro. Informou que se tratava de dois rapazes de cor parda, estatura baixa, compleição física magra e não estavam encapuzados. Disse que viu a placa do veículo e conseguiu memorizar somente as letras "OPB".

Em juízo, não reconheceu o réu. Contou que no dia dos fatos duas pessoas enquadraram sua mãe e anunciaram o assalto. Um indivíduo foi até ela, mostrou a arma, e roubou o dinheiro que tinha no caixa. Foi subtraído o valor de R\$100,00 (cem reais).

Somando-se a isso, tem-se os depoimentos das testemunhas.

O Policial Civil Israel Antônio Bertolini, em solo policial (fl. 46), contou que na data dos fatos estava em patrulhamento pelas ruas da cidade, quando avistou uma viatura da polícia militar no supermercado pertencente à vítima. Foi até o estabelecimento comercial e lá foi informado sobre o roubo, que havia acontecido minutos antes. Em seguida foram realizadas diligências a fim de obter as imagens da câmera de segurança, oportunidade em que identificou o veículo utilizado na prática delituosa como sendo um Fiat/Siena de cor azul. Posteriormente obteve informação de que tal veículo era produto de roubo na cidade de Guaranésia/MG, que recaíram suspeitas de que o autor do roubo seria a pessoa de "Nikito", conhecido como Adilson Rodrigo Cordeiro e constava ainda que o mesmo estava sendo procurado por ter se evadido do sistema prisional. Em novas diligências foi apresentada a foto de Nikito para a vítima e esta reconheceu como sendo o autor do roubo.

Ouvido, informou que estava em patrulhamento pela rua e chegou no local do crime poucos minutos após o roubo. Através das câmeras de vigilância conseguiram identificar o veículo que sido utilizado para o roubo, verificou que era de outra cidade e estava no nome do acusado. Apresentou fotos para a vítima, que, de pronto, reconheceu o acusado. O réu foi visto na cidade dois dias antes do fato. Aduz que o réu foi preso em Minas por ter praticado roubo, além disso, tem outras passagens também. Levou apenas a foto do réu para a vítima.

Sebastião Sales de Santana, em juízo, narrou que no momento tinha saído para ir ao Banco. Quando retornou soube do ocorrido por parte da vítima e sua filha.

Por fim, tem-se o interrogatório do acusado.

Ouvido em solo policial (fl. 181), o acusado Adilson Rodrigo Cordeiro negou a prática do roubo. Disse que não estava em Caconde na época dos fatos, estava na cidade de Mococa. Não tem vínculo com o veículo Fiat/Siena de cor azul, não o roubou, nem estava em sua posse.

Em juízo, o réu negou os fatos. Disse que estão lhe atribuindo esse fato em razão do seu passado. Informou que realmente foi preso em Guaxupé/MG por roubo, mas na data dos fatos estava trabalhando na cidade de Mococa e por estar foragido, escondeu-se na oficina de seu genitor. Nega que tenha vindo a Caconde nos dias anteriores.

Com efeito, não restou suficientemente comprovado nos autos a autoria delitiva. De proêmio, destaca-se que os fatos colhidos em fase policial não foram confirmados em juízo, de modo que não há provas suficientes para ensejar a condenação do réu;

Observa-se que as vítimas não reconheceram o réu em juízo, além disso, a vítima Lúcia e o investigador de polícia confirmaram que no reconhecimento realizado em sede policial foi utilizada apenas uma fotografia do acusado.

Assim, o reconhecimento em fase policial não seguiu os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal. Sabe-se que em caso de reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o disposto no referido artigo o juiz pode concluir pela autoria a partir da análise de outras provas, nos termos da decisão proferida pelo STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (HC nº 598.886 - SC 2020/0179682-3).

No caso em comento, os elementos informativos colhidos em solo policial não foram confirmados durante a instrução, e não há outras provas a ensejar o decreto condenatório.

É o que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Necessário mencionar, que quando não houver provas necessárias para ensejar uma sentença condenatória, bem como a existência de dúvida quando a prática delitiva imputada ao acusado é de rigor reconhecer a aplicação do princípio in dubio pro réu.

Afinal, para a sua procedência, exige-se do Magistrado uma atividade de cognição vertical exauriente (juízo de certeza), que resta impossibilitada pelas patentes situações duvidosas encontradas no presente feito. Com efeito: "Dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitá-lo os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomea da universal: In dubio pro reo. Dúvida, em Direito Penal, equivale a ausência de prova" (Voto Nº 4.246). Daí porque, "uma condenação criminal deve apoiar-se em prova extrema de dúvidas. Presunções e meros indícios ao ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servir em de fundamento a decreto condenatório." (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci: "princípio da presunção de inocência: também conhecido como princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade, significa que todo acusado é presumido inocente, até que seja declarado culpado por sentença condenatória, com trânsito em julgado. Encontra-se previsto no art. 5.º, LVII, da Constituição. O princípio tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do réu" (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense: 2014).

De rigor, então, a absolvição do acusado pelo crime antes destacado

Ante o exposto, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para ABSOLVER o réu ADILSON RODRIGO CORDEIRO das acusações formuladas na denúncia.

Ao defensor dativo fixo o percentual de honorários nos termos da tabela vigente. Expeça-se certidão.

P. I. C.

Caconde, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA